DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA SALUD

SEÑORES:
{{NOMBRE_COMPLETO_EPS_O_IPS_ACCIONADA}}
Atn: Oficina de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) / Subdirección de Medicamentos y Dispensación
Dirección: {{DIRECCION_FISICA_EPS_IPS}}
Correo Electrónico de Notificaciones: {{CORREO_ELECTRONICO_EPS_IPS}}
Ciudad: {{CIUDAD_O_MUNICIPIO_RADICACION}}
E. S. D.

REFERENCIA:	DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR (Art. 23 C.P. y Ley 1755 de 2015) - Suministro e ininterrupción de entrega de medicamentos prescritos.
PETICIONARIO(A):	{{NOMBRE_COMPLETO_PACIENTE_USUARIO}}
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. {{NUMERO_CEDULA}} expedida en {{LUGAR_EXPEDICION}}
AFILIACIÓN Y EPS:	Afiliado(a) en calidad de {{CALIDAD_AFILIACION_COTIZANTE_BENEFICIARIO_SUBSIDIADO}} a {{NOMBRE_EPS}}

{{NOMBRE_COMPLETO_PACIENTE_USUARIO}}, persona mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **{{NUMERO_CEDULA}}**, domiciliado(a) y residente en la ciudad/municipio de **{{CIUDAD_RESIDENCIA}}**, actuando en nombre propio y en ejercicio del Derecho Fundamental de Petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y regulado por la Ley Estatutaria 1755 de 2015, respetuosamente me dirijo a su despacho con el fin de formular la presente solicitud, con base en los siguientes:

I. HECHOS Y ANTECEDENTES

1. Se me encuentra diagnosticado(a) con la enfermedad de **{{DIAGNOSTICO_MEDICO_O_ENFERMEDAD}}**, motivo por el cual requiero tratamiento farmacológico continuo, oportuno y permanente.
2. Con fecha **{{FECHA_FORMULA_MEDICA}}**, el médico tratante adscrito a su red de servicios, el Dr.(a) **{{NOMBRE_MEDICO_TRATANTE_Y_ESPECIALIDAD}}**, procedió a prescribir mediante fórmula médica No. **{{NUMERO_FORMULA_MEDICA}}** los medicamentos:
   - **Medicamento 1:** {{NOMBRE_MEDICAMENTO_1}} | Cantidad: {{CANTIDAD_PRESCRITA_1}} | Posología: {{DOSIS_FRECUENCIA_1}}.
   - **Medicamento 2:** {{NOMBRE_MEDICAMENTO_2}} | Cantidad: {{CANTIDAD_PRESCRITA_2}} | Posología: {{DOSIS_FRECUENCIA_2}}.
3. El día **{{FECHA_ACUDIO_FARMACIA}}** me presenté al punto de dispensación **{{NOMBRE_FARMACIA_O_DISPENSARIO_Y_DIRECCION}}**. Sin embargo, hicieron entrega parcial o negaron la entrega aduciendo desabastecimiento o trámites administrativos.
4. En dicho establecimiento se me expidió el comprobante de pendiente No. **{{NUMERO_COMPROBANTE_PENDIENTE}}**.
5. A la fecha han transcurrido más de 48 horas desde la fecha límite de suministro y la EPS / IPS **{{NOMBRE_EPS_O_IPS}}** no ha procedido con la dispensación domiciliaria.

II. PETICIONES

1. **ENTREGA INMEDIATA Y EFECTIVA:** Se disponga de manera inmediata la entrega y dispensación completa del (de los) medicamento(s) prescrito(s) en la fórmula médica No. **{{NUMERO_FORMULA_MEDICA}}**: **{{NOMBRES_MEDICAMENTOS_PENDIENTES}}**.
2. **ENTREGA DOMICILIARIA (RESOLUCIÓN 1604 DE 2013):** Se ordene la entrega a domicilio en mi lugar de residencia ubicado en **{{DIRECCION_DOMICILIARIA_COMPLETA}}** por haber vencido el término legal de 48 horas.
3. **GARANTÍA DE CONTINUIDAD E INTEGRALIDAD:** Se garantice la entrega continua e ininterrumpida durante el tiempo de tratamiento prescrito.
4. **MEDIDAS ALTERNATIVAS EN CASO DE DESABASTECIMIENTO:** Se gestione la sustitución bioequivalente o la compra extraordinaria directa en caso de desabastecimiento.

III. FUNDAMENTOS Y SUSTENTO JURÍDICO

- **Constitución Política y Ley Estatutaria 1751 de 2015:** Artículos 23 C.P. y principios de Continuidad e Integralidad del Derecho Fundamental a la Salud (Arts. 6 y 8).
- **Resolución 1604 de 2013 (Ministerio de Salud):** Obligatoriedad de entregar a domicilio en un plazo máximo de 48 horas los medicamentos no entregados inicialmente.
- **Jurisprudencia Constitucional:** Sentencias T-760/08, T-121/15, T-020/17 y Auto 1282/25 (Prohibición de barreras administrativas y deber de sustitución en caso de desabastecimiento).

IV. JURAMENTO Y MANIFESTACIÓN

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la información aquí consignada es verídica y que los medicamentos fueron formulados por un profesional adscrito a la red autorizada.

V. ANEXOS Y PRUEBAS

1. Copia de mi documento de identidad (Cédula de Ciudadanía).
2. Copia de la fórmula médica No. **{{NUMERO_FORMULA_MEDICA}}** de fecha **{{FECHA_FORMULA_MEDICA}}**.
3. Copia del volante de entrega pendiente No. **{{NUMERO_COMPROBANTE_PENDIENTE}}**.
4. **{{ANEXO_DOCUMENTO_ADICIONAL_O_HISTORIA_CLINICA}}**

VI. NOTIFICACIONES

- **Dirección Física de Residencia:** {{DIRECCION_COMPLETA_RESIDENCIA_BARRIO_CIUDAD}}
- **Correo Electrónico Notificación:** {{CORREO_ELECTRONICO_PARA_RESPUESTA}}
- **Teléfono de Contacto / Celular:** {{NUMERO_TELEFONICO_CELULAR}}

Respetuosamente,

_____

{{NOMBRE_COMPLETO_PACIENTE_USUARIO}}
C.C. No. {{NUMERO_CEDULA}} de {{LUGAR_EXPEDICION}}